



BEDROCK
A B O G A D O S

CREDIX1 · CONTRATO DE GARANTÍA MOBILIARIA · EHOLDINGS FLORIDA S.A.S. Y COOPCENTRAL

Contrato marco de garantía mobiliaria de control (DACA)

Contrato marco entre EHOLDINGS y Banco Cooperativo Coopcentral que regula la constitución, ejecución y operativa de garantías mobiliarias de control sobre cuentas de ahorros del cliente conforme a la Ley 1676 de 2013.

DOCUMENTO

Contrato

FECHA

12 de septiembre de 2026

ALCANCE

Confidencial · EHOLDINGS
FLORIDA S.A.S. y Banco Coop-
erativo Coopcentral

Contrato marco de garantía mobiliaria de control (DACA)

Entre **Banco Cooperativo Coopcentral**, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (“Coopcentral” o “la entidad depositaria”), y **EHOLDINGS FLORIDA S.A.S.**, sigla CREDIX1 S.A.S. (“EHOLDINGS” o “el acreedor garantizado”), se celebra el presente contrato marco.

Regula las condiciones bajo las cuales Coopcentral acepta constituir y ejecutar garantías mobiliarias de control sobre las cuentas de ahorro de los clientes de EHOLDINGS que se vinculen al servicio CREDIX1, conforme a la **Ley 1676 de 2013**.

Cláusula primera. Objeto

Este contrato marco establece el mecanismo mediante el cual, respecto de cada cliente que suscriba la adhesión individual del anexo 1, Coopcentral acepta y se obliga a seguir las instrucciones de EHOLDINGS sobre el manejo y el pago de los fondos depositados en la respectiva cuenta de ahorros.

EHOLDINGS actúa en su calidad de acreedor garantizado bajo una garantía mobiliaria de control constituida conforme a los artículos 3, 9, 14 y 34 de la **Ley 1676 de 2013**.

Cláusula segunda. Modalidad y alcance del control

Cada adhesión individual (anexo 1) especifica la modalidad de control elegida por el cliente y aceptada por Coopcentral.

Control absoluto

El saldo depositado queda inmovilizado en su totalidad desde la fecha de adhesión, sin que el cliente pueda disponer de ninguna porción mientras la garantía esté vigente.

Control dinámico

Queda inmovilizado el saldo insoluto del cupo utilizado por el cliente más el colchón que defina el anexo 1, liberándose automáticamente el excedente conforme el cliente pague o reduzca su utilización, según el mecanismo técnico del anexo 2.

Efectividad de la garantía

En ambas modalidades, el control es efectivo desde la fecha de adhesión, conforme al artículo 3 de la **Ley 1676 de 2013**. Ese artículo no exige que el garante pierda toda facultad de disposición para que la garantía se perfeccione.

Coopcentral y EHOLDINGS acuerdan libremente, dentro de ese margen legal, el alcance operativo que corresponda a cada modalidad.

Cláusula tercera. Prelación

Coopcentral reconoce que, conforme al artículo 55, numeral 2, de la **Ley 1676 de 2013**, la prelación de EHOLDINGS como acreedor garantizado se cuenta desde la fecha de adquisición del control sobre cada cuenta, con independencia de garantías inscritas con anterioridad por terceros en el Registro de Garantías Mobiliarias.

Cláusula cuarta. Inscripción registral

EHOLDINGS inscribe cada garantía mobiliaria constituida bajo este mecanismo en el Registro de Garantías Mobiliarias administrado por Confecámaras, dentro de los [•] días siguientes a la adhesión, y mantiene vigente esa inscripción mediante las renovaciones que correspondan.

Coopcentral no asume obligación alguna de inscripción. Esta corresponde exclusivamente a EHOLDINGS.

Cláusula quinta. Aspectos operativos del control

Las partes acuerdan, en el anexo 2 de este contrato, los canales de comunicación, los tiempos de respuesta y la plataforma tecnológica mediante los cuales:

- Coopcentral consultará a EHOLDINGS antes de autorizar cualquier egreso de una cuenta bajo control absoluto.
- Coopcentral verificará el saldo de cobertura bajo control dinámico.
- EHOLDINGS instruirá el pago directo del saldo en caso de incumplimiento del cliente respectivo.

Cláusula sexta. Compensación bancaria

Coopcentral [subordina / no subordina — **completar según lo que efectivamente acepte el banco; si no acepta subordinar, dejarlo advertido en el concepto jurídico antes de firmar**] su derecho de compensación, previsto en el artículo 34 de la **Ley 1676 de 2013**, sobre los recursos controlados bajo este mecanismo, en favor de la prelación de EHOLDINGS como acreedor garantizado.

Coopcentral conserva en todo caso su derecho de compensación sobre cualquier otro producto o saldo del cliente no cubierto por este contrato.

Cláusula séptima. Adhesión de clientes

Cada cliente de EHOLDINGS que constituya una garantía mobiliaria bajo este mecanismo suscribe el anexo 1 (adhesión individual).

En ese anexo identifica:

- La cuenta gravada.
- El monto controlado.
- La modalidad de control elegida.
- Acepta expresamente el alcance del control conforme a esa modalidad.

Coopcentral solo reconoce el control respecto de las cuentas identificadas en un anexo 1 debidamente suscrito.

Cláusula octava. Levantamiento de la reserva bancaria

El cliente autoriza expresamente, en el anexo 1 de adhesión, el levantamiento de la reserva bancaria sobre la información de su cuenta necesaria para que Coopcentral y EHOLDINGS ejecuten este contrato.

En particular: saldo, movimientos e intentos de disposición, exclusivamente para los fines de este mecanismo.

Sin esta autorización expresa, Coopcentral no comparte información de la cuenta con EHOLDINGS.

Cláusula novena. Obligaciones de Coopcentral

Coopcentral se obliga a:

1. Bloquear la disposición de los recursos de cada cuenta adherida en los términos de la modalidad de control aplicable,

desde la fecha de adhesión.

2. Seguir las instrucciones de pago directo de EHOLDINGS ante el incumplimiento del cliente respectivo, dentro de los plazos del anexo 2.
3. Reportar a EHOLDINGS los movimientos e intentos de disposición sobre las cuentas gravadas.
4. Mantener el bloqueo o el mecanismo dinámico hasta recibir instrucción de liberación de EHOLDINGS.
5. Notificar de inmediato a EHOLDINGS cualquier embargo, medida cautelar u orden de autoridad que afecte una cuenta adherida.
6. Suspender la ejecución de cualquier instrucción de EHOLDINGS que, a juicio del programa de prevención de lavado de activos de Coopcentral, deba suspenderse conforme a la cláusula décima segunda.

Cláusula décima. Obligaciones de EHOLDINGS

EHOLDINGS se obliga a:

1. Instruir oportunamente la liberación de los recursos cuando el cliente respectivo cancele o termine su relación sin saldo pendiente, o cuando corresponda liberar el excedente bajo control dinámico.
2. Mantener actualizado el registro de las garantías mobiliarias constituidas bajo este mecanismo ante el Registro de Garantías Mobiliarias.
3. Responder frente a Coopcentral por las instrucciones que imparta conforme a este contrato.
4. Suspender de inmediato cualquier instrucción de pago directo pendiente frente a una cuenta cuyo titular haya radicado un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, conforme a la **Ley 2445 de 2025**, salvo que el incumplimiento fuera cierto y estuviera avisado con anterioridad a la radicación.
5. Mantener vigente un programa de prevención de lavado de activos propio, con oficial de cumplimiento designado, y compartir con Coopcentral la información que este contrato o la ley exijan.

Cláusula décima primera. Embargos de terceros y jurisdicción coactiva

Notificado un embargo de terceros o una orden de jurisdicción coactiva sobre una cuenta adherida, Coopcentral la atiende conforme a su deber legal de colaboración con la justicia e informa de inmediato a EHOLDINGS.

Ambas partes evalúan conjuntamente la aplicación de la inembargabilidad de depósitos de ahorro de personas naturales del artículo 594 del **Código General del Proceso**.

Esta cláusula no habilita a Coopcentral a desconocer la prelación de EHOLDINGS por la sola existencia del embargo.

Cláusula décima segunda. Prevalencia del programa de prevención de lavado de activos de Coopcentral

El programa de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de Coopcentral prevalece sobre cualquier instrucción de EHOLDINGS.

Coopcentral puede suspender la ejecución de una instrucción, informando a EHOLDINGS los motivos generales de la suspensión. Ello no constituye incumplimiento de este contrato ni genera responsabilidad de Coopcentral frente a EHOLDINGS.

Cláusula décima tercera. Rendimientos y costos tributarios

Los recursos controlados no generan rendimiento alguno a favor de EHOLDINGS.

El tratamiento de los rendimientos que, en su caso, reconozca Coopcentral al cliente por su cuenta de ahorros, y el gravamen a los movimientos financieros derivado de los débitos que se practiquen, se rigen por:

- Condiciones generales del producto de ahorro de Coopcentral.
- Normativa tributaria vigente.

Cláusula décima cuarta. Remuneración a Coopcentral

Coopcentral percibirá por la operación de este mecanismo la remuneración pactada en el anexo 3, la cual se ajusta periódicamente por acuerdo entre las partes.

Cláusula décima quinta. Responsabilidad y régimen de fallas

Se distingue la falla de ejecución operativa, a cargo de Coopcentral, cuando el banco no ejecute dentro de los plazos del anexo 2 una instrucción válida de EHOLDINGS, de la falla de instrucción, a cargo de EHOLDINGS, cuando la instrucción curse sin sustento en un evento de incumplimiento válidamente configurado y notificado.

Cada parte indemniza a la otra por los perjuicios que le cause su propia falla, sin que esta cláusula genere responsabilidad solidaria frente al cliente.

Cláusula décima sexta. Acuerdos de nivel de servicio y contingencia

El anexo 2 fija:

- Acuerdos de nivel de servicio (canales, horarios de corte, tiempos máximos de respuesta).
- Plan de contingencia operativa ante indisponibilidad de la plataforma tecnológica de integración.

Cláusula décima séptima. Vigencia y terminación

Este contrato marco rige por el término que las partes acuerden y se renueva automáticamente salvo denuncia con la antelación pactada.

La terminación del contrato marco no afecta las garantías mobiliarias ya constituidas bajo adhesiones individuales vigentes al momento de la terminación.

Las partes acuerdan en el anexo 4 el mecanismo de liquidación ordenada de la cartera viva si el contrato marco termina sin que exista un mecanismo de continuidad.

Cláusula décima octava. Ley aplicable

Este contrato se rige por las leyes de la República de Colombia, en particular:

- **Ley 1676 de 2013** y sus decretos reglamentarios.
- Régimen de protección al consumidor financiero de la **Ley 1328 de 2009** en lo que corresponda a la relación de Coopcentral con el cliente.

Para constancia, se firma en [ciudad], a los [•] días del mes de [•] de [•].

Banco Cooperativo Coopcentral

[•]

EHOLDINGS FLORIDA S.A.S.

[•]

Anexos que hacen parte integral de este contrato:

- Anexo 1: Formato de adhesión individual del cliente, con modalidad de control elegida y autorización de levantamiento de reserva bancaria.
- Anexo 2: Mecanismo técnico de control dinámico, acuerdos de nivel de servicio y plan de contingencia.
- Anexo 3: Remuneración a Coopcentral.
- Anexo 4: Mecanismo de liquidación ordenada de la cartera viva ante terminación del contrato marco.

Pendientes de desarrollo conjunto con Coopcentral (ver sección 7 y sección 10 del concepto jurídico).